

한전원자력연료(주) 상임감사

징계요구

제 목 직원 복무상 의무위반

소 관 부 서 ○○○○처

조 치 부 서 ♠♠♠♠처

내 용

1. 업무 개요

우리 회사는 「취업규칙」에 따라 직원의 복무를 관리하면서 연차휴가, 특별 휴가 등 목적에 따른 다양한 휴가 제도를 운영하고 있다.

2. 관계 규정 및 판단기준

「취업규칙」 제27조 제1항 제5호에 따르면 질병 또는 부상으로 인하여 직무를 수행할 수 없거나 감염병에 걸려 그 직원의 출근이 다른 직원의 건강에 악영향을 미칠 우려가 있을 때 질병휴가를 부여할 수 있도록 되어 있다.

그리고 「감염병의 예방 및 관리에 관한 법률」 제2조 제5호 및 「질병관리청장이 지정하는 감염병의 종류 고시(2024. 1. 1. 개정)」 제5호에 따르면 코로나바이러스감염증19(이하 “코로나19”라 한다)는 코로나 바이러스가 공기 중의 비말을 타고 호흡기를 통해 전파되는 제4급 법정 감염병으로 지정되어 있다.

또한, ♣♣부 「근태 및 복무관리 세부 운영기준 Rev.3(2023. 3. 15.)」 코로나19 근태지침에 따르면 코로나19 검사(신속항원검사 또는 PCR 검사) 결과 양성으로 확진판정 시 검사일로부터 5일간 질병휴가를 사용하도록 권고하고 있다.

「취업규칙」 제10조 제1항에 따르면 직원은 회사의 제규정을 성실히 지키

며 상사의 직무상 명령·지시에 따라 부과된 직무를 완수하여야 한다.

또한 「징계양정 요구에 관한 지침」 제3조 및 [별표 2] 「행위책임에 대한 징계양정 요구기준」에 따르면 기타 직원으로서의 성실의무를 위반하는 경우 징계하도록 되어 있다.

따라서 코로나19 확진으로 질병휴가 중인 직원은 휴가기간 중 질병휴가제도의 취지에 맞게 치료에 전념하여야 하고, 코로나19 바이러스가 타인에게 전염되지 않도록 유의하여야 한다.

3. 조사결과 확인된 문제

■■■■부에 근무하는 김○○은 2024. 8. 14. 체련장¹⁾(충남 예산군 소재)을 이용하기 위해 2024. 8. 19.부터 같은 해 8. 21.까지 연차휴가를 사용하는 것으로 휴가원을 제출하여 승인받았다.

그런데 김○○은 체련장 이용 하루 전인 2024. 8. 18. 저녁에 인후통 등으로 몸이 좋지 않자 자택에서 코로나19 자가검진 키트로 검사하여 양성 반응이 나타나자 다음날 오전 병원에 방문하여 신속항원검사를 한 결과 코로나19 양성으로 확진판정 받았다.

이후 김○○은 같은 부서 조장인 설○○에게 ‘5일간의 안정가료, 격리를 권고합니다’라고 표기된 병원에서 발급한 소견서를 카톡으로 보냈고, 설○○은 김○○을 대신하여 2024. 8. 19.부터 같은 해 8. 23.까지 질병휴가를 실시하는 것으로 휴가원을 제출하여 승인받았고, 연차휴가는 취소하였다.

그러나 김○○은 코로나19 확진으로 질병휴가를 얻은 후 자택에서 격리 및 치료에 전념하지 않고 2024. 8. 19. 배우자, 자녀 및 처가 식구들과 함께 체련장에 입실하였으며, 체련장의 물놀이 시설 등을 이용하였다.

1) 임직원의 심신 단련 및 생산성 향상을 위해 외부기관에 위탁하여 한시적으로 운영하는 시설

한편, ■■■■부장 신○○은 2024. 8. 20. 김○○에 대한 질병휴가를 대리 신청한 설○○ 조장으로부터 ‘체련장 이용기간과 질병휴가기간이 겹치는 것 같다’는 말을 듣고 김○○에게 전화하여 ‘질병휴가중인데 혹시 체련장에 간 것이냐? 만약 체련장을 갔으면 문제가 될 수 있으니 연차휴가로 대체해야 한다.’고 묻자 김○○은 ‘가족들만 체련장을 이용하고 있고 나는 집에 있다’고 거짓으로 답변하였다.

하지만 거짓 답변 후 마음이 불편해진 김○○은 체련장 퇴소 예정일인 2024. 8. 21.보다 하루 앞당긴 2024. 8. 20. 저녁 가족들과 함께 조기 퇴소하였다.

■■■■부장 신○○은 2024. 8. 22. ♣♣부가 체련장으로부터 제출받은 숙박카드의 서명과 평소 김○○이 작성한 업무용 서류의 서명이 일치하는 것을 확인한 후 김○○에게 전화하여 체련장 입소 여부를 재차 확인하였으며, 김○○은 이전과 동일하게 ‘가족들만 이용했다’고 거짓 답변하였고, 이에 신○○이 ‘사실 관계를 이미 확인하였다. 사실대로 말하라’고 수차례 설득하자 비로소 체련장 이용사실을 시인하였다.

이처럼 김○○은 부서장 및 조장이 질병휴가 사용 중 체련장 입소여부를 확인 할 때 반복적으로 거짓 답변하는 등 고의적으로 「취업규칙」과 어긋나게 질병휴가를 사용함으로써 감염병 예방을 소홀히 하고 근무기강 확립을 저해하였다.

따라서 질병휴가를 목적에 맞지 않게 사용하여 성실의 의무를 위반한 김○○의 행위는 「취업규칙」 제10조 제1항의 규정에 위배된 것으로 같은 규정 제59조 제1호 및 「징계양정요구에 관한 지침」 제3조 별표2의 징계사유에 해당한다.

관련자 의견 김○○은 잘못을 인정하면서 처음에 한 거짓말을 반복하기 어려워 계속 거짓말을 하게 되었으며, 앞으로 휴가를 목적에 맞게 사용하겠다는 의견을

제시하였다.

조치할 사항

♠♠♠♠처장은 부서장 및 조장이 질병휴가 사용 중 체련장 입소여부를 확인할 때 반복적으로 거짓 답변하는 등 고의적으로 「취업규칙」과 어긋나게 질병휴가를 사용하여 성실의 의무를 위반한 김○○을 취업규칙 제59조에 따라 징계처분하시기 바랍니다.(징계)